

0003890-90.2014.8.26.0022
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Fabiola Brito do Amaral
Comarca: Amparo
Foro: Foro de Amparo
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 20/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Alex Sandro Ribeiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra ALEX SANDRO RIBEIRO, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Amparo
Foro de Amparo
2ª Vara
Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003890-90.2014.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0003890-90.2014.8.26.0022
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Alex Sandro Ribeiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra ALEX SANDRO RIBEIRO, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 01/02):
"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de julho de 2013,

por volta das 18h00, na Rua Comendador Guimarães, nº 652, Centro, nesta cidade e Comarca de Amparo, ALEX SANDRO RIBEIRO, qualificado em fl. 66, subtraiu para si 01 (uma) bicicleta, pertencente a Nelson Manhani Júnior”.

A denúncia foi formalmente recebida em 26 de outubro de 2016 (fls. 86/87). O réu foi devidamente citado (fl. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 127/128). O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pelo acusado (fls. 303/304). Todavia, ALEX veio a ser preso durante o período de provas, descumprindo uma das condições assumidas. Deste modo, o benefício restou revogado (fls. 201/202).

No decorrer da instrução processual realizou-se apenas a oitiva da vítima. O acusado, por sua vez, mudou-se de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (fl. 287), tornando-se revel.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a sua absolvição, sustentando que não há certeza suficiente a embasar eventual decreto condenatório. Ressaltou que a vítima não presenciou os fatos, ao passo que não foram ouvidas testemunhas presenciais que pudessem confirmar a autoria do crime (fls. 298/300).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do crime de furto restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fl. 09), relatório de investigações (fl. 11) e pela prova oral coligida na instrução, que atestam a efetiva ocorrência do evento.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Consta dos autos que ALEX SANDRO (acusado) procurou emprego junto ao proprietário do lava-rápido “Poppi”, o qual resolveu conceder uma chance a ele. O acordo era que ALEX SANDRO faria uma espécie de “experiência” – que seria analisada para eventual efetivação no emprego. O primeiro dia de trabalho foi em 12/07/2013. Já próximo ao final do expediente, o réu percebeu que um dos colegas havia saído para entregar os carros dos clientes, deixando a bicicleta no local. ALEX SANDRO se aproveitou da situação e levou a bicicleta, dizendo a todos que a vítima lhe havia emprestado.

Não era verdadeira a versão do empréstimo. Quando a vítima retornou, percebeu a ausência da bicicleta e resolveu questionar os colegas, os quais lhe informaram que ALEX SANDRO a havia levado.

A vítima resolveu, então, esperar até o dia seguinte, quando confrontaria o acusado sobre a subtração da bicicleta. Ocorre que ALEX SANDRO não retornou ao trabalho.

Em razão disso, a vítima e outro colega optaram por comparecer à residência do acusado, a fim de exigir a devolução do bem. Foram atendidos pelo genitor do réu, o qual informou que o filho não retornava para casa desde o dia anterior (data do furto). Mais ainda: revelou que ALEX SANDRO é usuário de drogas e costumava praticar furtos para manter o consumo (conforme fls. 19 e 48).

Realmente, há documentos nos autos relativos a internações do réu em clínicas de recuperação (vide fls. 53 e 162) – o que confirma a informação de que ALEX SANDRO é usuário de entorpecentes.

O fato é que, poucos dias após o furto, a Polícia Civil compareceu à residência do acusado e logrou êxito em recuperar a bicicleta da vítima (conforme fl. 09). ALEX SANDRO chegou a ser ouvido informalmente no Setor de Investigações, ocasião em que acabou confessando a subtração do bem (fl. 11).

Porém, ao ser ouvido diante da Autoridade Policial, o réu optou por negar o crime – narrando uma estória bastante bizarra (fl. 68). Alegou que a vítima havia emprestado a bicicleta para ir almoçar, mas que acabou furando o pneu. Por conta disso, não devolveu o objeto imediatamente, fazendo-o somente no dia seguinte, após consertar o pneu. Classificou tudo como um “imprevisto”.

Referida versão, entretanto, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. Em primeiro lugar, o acusado não comprovou a

alegação de que a vítima lhe emprestou a bicicleta - o que lhe competia, em vista do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Além disso, diversos pontos da narrativa de ALEX SANDRO se mostraram incompatíveis com os documentos dos autos. Por exemplo:

- 1) Sabe-se que o furto ocorreu ao final do expediente, quando a vítima estava devolvendo os carros aos clientes, e não na "hora do almoço", como indicou o réu;
- 2) A bicicleta não foi devolvida "no dia seguinte", como alegou ALEX SANDRO em fl. 68. Ao contrário, a Polícia Civil a apreendeu no dia 18/07 - cerca de uma semana após o crime (vide fl. 09);
- 3) Se o furto não tivesse realmente ocorrido, não se explicaria o porquê o réu "desapareceu" do trabalho e da própria residência, conforme verificado.

As contradições e incoerências da versão defensiva poderiam ser objeto de explicação do réu em seu interrogatório judicial, mas ALEX SANDRO deixou de comparecer à audiência após se tornar revel.

Nelson Manhani Júnior, vítima, prestou depoimento em Juízo e confirmou os fatos. Relatou que estava trabalhando normalmente no lava-rápido e, ao final da tarde, saiu para entregar alguns carros aos clientes. Ao retornar, o acusado havia ido embora com a sua bicicleta. Ele havia dito aos outros funcionários que havia sido autorizado a levar a bicicleta emprestada, mas isso não era verdade. Aquele era o primeiro dia de trabalho do réu, o qual estava passando por um "teste" na empresa. Ele não retornou ao trabalho no dia seguinte. Nelson explicou ter ido no dia seguinte junto a um amigo até a casa do réu, sendo informados de que ele havia "desaparecido" desde a data do furto.

Conforme se nota, a prática delitiva restou bem demonstrada nos autos, não obstante a alegação defensiva de que não foi ouvida nenhuma "testemunha presencial". Não há dúvidas de que o réu levou a bicicleta embora, o que foi admitido por ele mesmo em fl. 68.

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou o delito, nos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelo depoimento colhido na instrução. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para CONDENAR ALEX SANDRO RIBEIRO como incurso nas sanções previstas no artigo 155, caput, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não possui maus antecedentes tecnicamente, já que a sua única condenação diz respeito a fatos posteriores (fls. 192/195). Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. Não há nada para valorar sobre as circunstâncias e consequências do delito. A vítima não influenciou a prática do crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como não estão presentes causas de diminuição ou de aumento, motivo pelo qual torno definitiva a pena-base anteriormente fixada.

Em face do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, o réu poderá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, anteriormente dosada, em regime aberto.

No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de

direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de que o sentenciado compreenda o caráter ilícito de sua conduta.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade em face do teor desta decisão, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Expeça-se a devida certidão de honorários à patrona nomeada pelo convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fl. 124).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA